Tema 4

Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Situaciones administrativas de los funcionarios. Supuestos y efectos de cada una de ellas.

Referencias Legislativas

- *Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la Reforma de la Función Pública.*
- *Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado.*
- *Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.*

Guion-resumen

1. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario

1.1. Adquisición de la condición de funcionario

1.2. Causas de pérdida de la condición de funcionario

1.3. La jubilación

1.4. Renuncia

1.5. Pérdida de la nacionalidad española o de uno de los países que posibiliten el acceso o la permanencia en la Función Pública

1.6. Separación del servicio

1.7. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público

1.8. Procedimiento de rehabilitación

2. Situaciones de los funcionarios

2.1. Clasificación de las situaciones administrativas

2.2. Servicio activo

2.3. Servicios especiales

2.4. Servicio en otras Administraciones Públicas

2.5. Excedencia voluntaria

2.6. Expectativa de destino

2.7. Excedencia forzosa

2.8. Suspensión de funciones

2.9. Reingreso al servicio activo

Ideas clave

1. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario

1.1. Adquisición de la condición de funcionario

La condición de funcionario de carrera se adquiere por el cumplimiento sucesivo de los siguientes requisitos:

— **Superación del proceso selectivo** (mediante oposición, concurso-oposición o concurso, si bien teniendo en cuenta que sólo en virtud de ley podrá aplicarse, con carácter excepcional, el concurso que consista únicamente en valoración de méritos).

— **Nombramiento por el órgano o autoridad competente**, que será publicado en el Diario Oficial correspondiente. En la Administración del Estado, los nombramientos deben publicarse en el Boletín Oficial del Estado. Corresponde al Secretario de Estado competente en materia de función pública el nombramiento de los funcionarios de carrera y la expedición de los correspondientes títulos administrativos.

— **Acto de acatamiento de la Constitución** y, en su caso, del Estatuto de Autonomía correspondiente y del resto del ordenamiento jurídico.

— **Toma de posesión dentro del plazo que se establezca.** En la Administración del Estado el plazo de toma de posesión para el personal funcionario de carrera será de quince días naturales a contar desde la publicación del nombramiento, si bien será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, teniendo en cuenta que corresponde dar posesión:

  • A los Subsecretarios de los Ministerios respecto a los funcionarios destinados en los Servicios Centrales de los mismos y de sus Organismos Autónomos.

  • A los Delegados del Gobierno en relación a los funcionarios destinados en servicios periféricos de ámbito regional y provincial.

  En la diligencia de toma de posesión deberá hacerse constar la manifestación del interesado de no venir desempeñando ningún puesto o actividad en el sector público constitutiva de incurrir en incompatibilidad, indicando asimismo que no realiza actividad privada incompatible o sujeta a reconocimiento de compatibilidad.

No podrán ser funcionarios y quedarán sin efecto las actuaciones relativas a quienes no acrediten, una vez superado el proceso selectivo, que reúnen los requisitos y condiciones exigidos en la convocatoria.

1.2. Causas de pérdida de la condición de funcionario

Se consideran causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

a) La renuncia a la condición de funcionario.

b) La pérdida de la nacionalidad.

c) La jubilación total del funcionario.

d) La sanción disciplinaria de separación del servicio cuando tenga carácter firme.

e) La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público que tenga carácter firme.

En caso de extinción de la relación de servicios como consecuencia de pérdida de la nacionalidad o jubilación por incapacidad permanente para el servicio, el interesado, una vez desaparecida la causa objetiva que la motivó, podrá solicitar la **rehabilitación** de su condición de funcionario, que le será concedida.

Los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

La pérdida de la condición de funcionario no supone la pérdida de los derechos pasivos que, para sí o sus familiares, se pudiera haber causado.

1.3. La jubilación

La jubilación de los funcionarios podrá ser:

— **Voluntaria**, a solicitud del funcionario.

— **Forzosa**, al cumplir la edad legalmente establecida.

— Por la **declaración de incapacidad permanente** para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.

1.3.1. Jubilación forzosa

La jubilación forzosa se declarará de oficio al cumplir el funcionario los sesenta y cinco años de edad.

No obstante, en los términos de las leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, se podrá solicitar la prolongación de la permanencia en el servicio activo como máximo hasta que se cumplan setenta años de edad. La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación (según la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de enero de 2021 *"la denegación podrá fundarse en cualquier circunstancia que concurra en el supuesto de que se trate, «apreciada discrecionalmente por la Administración», si bien, como es lógico, para que no exista arbitrariedad en la decisión, la Administración deberá justificar adecuadamente su actuación"*.

Siendo así, en la Administración del Estado la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la reforma de la Función Pública, determina precisamente la posibilidad de que los funcionarios prolonguen voluntariamente su permanencia en el servicio activo, como máximo, hasta los setenta años de edad.

De lo dispuesto en los dos párrafos anteriores quedarán excluidos los funcionarios que tengan normas estatales específicas de jubilación.

Con independencia de la edad legal de jubilación forzosa, la edad de jubilación forzosa del personal funcionario incluido en el Régimen General de la Seguridad Social será, en todo caso, la que prevean las normas reguladoras de dicho régimen para el acceso a la pensión de jubilación en su modalidad contributiva sin coeficiente reductor por razón de edad.

De forma resumida, conforme a la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 31 de diciembre de 1996, en la Administración del Estado el procedimiento para acceder a la prolongación en el servicio activo sería el siguiente:

— Iniciación: el procedimiento se inicia a solicitud del funcionario mediante escrito dirigido al órgano competente. La solicitud deberá de presentarse con una antelación mínima de dos meses a la fecha en la que el funcionario cumpla la edad de jubilación forzosa.

— Resolución: deberá producirse dentro del plazo de un mes desde la entrada en el Registro de la correspondiente solicitud.

  En la fase de resolución pueden producirse tres posibilidades:

  • Si la resolución es negativa, se comunicará al interesado y al centro de destino (solo podrá basarse en la carencia del requisito de la edad o en el hecho de presentar la solicitud fuera de plazo).

  • Si la resolución es positiva, se comunicará al interesado, al centro de destino y al Registro Central de Personal.

  • Si no hay resolución, cuando al funcionario le falten quince días para la fecha de cumplimiento de la edad de jubilación forzosa, con el silencio administrativo se entiende estimada la petición.

— Fin de la prolongación de la permanencia en el servicio: se producirá a instancia del funcionario mediante comunicación dirigida al órgano competente necesariamente con una antelación mínima de tres meses a la fecha de jubilación solicitada.

Los funcionarios que prolonguen su permanencia en el servicio a partir de los 65 años, podrán acogerse a la cesación progresiva de actividades, cuyo régimen jurídico se encuentra en la Disposición Adicional 5ª del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y que puede sintetizarse en la posibilidad de acceder a una reducción de jornada a la mitad o a dos tercios, percibiendo como retribución el sesenta o el ochenta por ciento, respectivamente.

1.3.2. Jubilación voluntaria

Procederá la jubilación voluntaria, a solicitud del interesado, siempre que el funcionario reúna los requisitos y condiciones establecidos en el Régimen de Seguridad Social que le sea aplicable (en el supuesto en que el funcionario esté encuadrado en el régimen de clases pasivas se exige que el interesado tenga cumplidos los sesenta años de edad y reconocidos treinta años de servicios efectivos al Estado).

Con efectos de 1 de enero de 2011 y vigencia indefinida, en la jubilación o el retiro de carácter voluntario, el derecho a la correspondiente pensión estará condicionado a que los últimos cinco años de servicios computables estén cubiertos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado, cuando para completar los treinta años de servicios exigidos hubieran de computarse períodos de cotización a otros regímenes, por aplicación de las normas sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación al personal de la Administración del Estado en servicio activo, servicios especiales, excedencia por cuidado de familiares y excedencia por razón de violencia de género que, como consecuencia de la superación de los procesos de acceso y promoción regulados en la normativa general de función pública, cambie de régimen de protección social.

1.3.3. Jubilación voluntaria incentivada

Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa, como consecuencia de un Plan de Empleo, podrán solicitar la jubilación voluntaria anticipada, en las condiciones establecidas en el Régimen de Seguridad Social en que estén encuadrados, siempre que tengan cumplidos sesenta años de edad, acrediten, al menos, treinta años de servicios y reúnan los requisitos exigidos en dicho régimen. Los funcionarios que se acojan a esta jubilación tendrán derecho a percibir, por una sola vez, una indemnización cuya cuantía será fijada por el Gobierno según su edad y retribuciones íntegras correspondientes a la última mensualidad completa devengada, con exclusión, en su caso, del complemento específico y de la productividad, referida a doce mensualidades.

Corresponde al Ministerio competente en materia de función pública acordar la jubilación voluntaria incentivada.

1.3.4. Jubilación por incapacidad permanente para el servicio

Se declarará de oficio o a instancia de parte, cuando el interesado venga afectado por una lesión o proceso patológico que le imposibilite totalmente para el ejercicio de las funciones propias de su cuerpo o escala, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total en relación con el ejercicio de las funciones de su cuerpo o escala.

En caso de recuperación posterior podrá solicitar, y le será concedida, la rehabilitación de la condición de funcionario de conformidad con el procedimiento que se establezca.

Órganos competentes para acordar la jubilación		
Jubilación forzosa y por incapacidad	Servicios Centrales	Subsecretario del Departamento
	Servicios Periféricos	Delegado del Gobierno
Jubilación voluntaria	Subsecretario del Departamento (Director General de la Función Pública, en el supuesto de Cuerpos y Escalas dependientes de la Secretaría de Estado competente en materia de función pública.)	
Jubilación voluntaria incentivada	Ministerio competente en función pública.	

1.4. Renuncia

La renuncia voluntaria a la condición de funcionario habrá de ser manifestada por escrito y será aceptada expresamente por la Administración.

No obstante, no podrá ser aceptada la renuncia cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

Corresponde aceptar la renuncia a la condición de funcionario a la Secretaría de Estado competente en materia de función pública.

La renuncia a la condición de funcionario no inhabilita para ingresar de nuevo en la Administración Pública a través del procedimiento de selección establecido.

En la Administración del Estado el **procedimiento para la renuncia** en la condición de funcionario se desarrolla en la Resolución de 9 mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Función Pública, de la que pueden desatacarse los siguientes extremos:

a) **Solicitud**: deberá presentarse ante la unidad tramitadora (la Subdirección General de Gestión de Procedimientos de Personal) con una antelación de al menos 3 meses a fecha efectiva (salvo razones extraordinarias relacionadas con derechos en la legislación laboral cuyo ejercicio pudiera verse limitado).

b) **Informes**: la Unidad tramitadora solicita informe a la unidad, Subdirección General u órgano competente en materia de personal del Ministerio u organismo público en que presta servicios el funcionario, a los efectos de comprobar si se le ha iniciado algún expediente disciplinario; si tiene conocimiento de haberse dictado auto de apertura de procesamiento o de apertura de juicio oral y sobre el periodo de vacaciones y días de asuntos particulares devengados disfrutados o, en su caso, pendientes de disfrutar antes de la fecha de efectos de la renuncia. El informe deberá emitirse en el plazo de 10 días.

c) **Resolución**: en el plazo de 2 meses a partir del día siguiente a la fecha en la que tenga entrada la solicitud en el registro correspondiente, teniendo en cuenta que el silencio tendrá efectos estimatorios de la renuncia.

1.5. Pérdida de la nacionalidad española o de uno de los países que posibiliten el acceso o la permanencia en la Función Pública

La pérdida de la nacionalidad española o la de cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea o la de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, les sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, que haya sido tenida en cuenta para el nombramiento, determinará la pérdida de la condición de funcionario, salvo que simultáneamente se adquiera la nacionalidad de alguno de dichos Estados.

En caso de recuperación de la nacionalidad se podrá solicitar la rehabilitación en la condición de funcionario (que le será concedida).

1.6. Separación del servicio

La separación del servicio es una sanción disciplinaria impuesta por la comisión de una falta muy grave. La pérdida de la condición de funcionario por separación del servicio tiene carácter definitivo, sin que quepa posibilidad de nuevo ingreso en el ámbito de las Administraciones bajo la vigencia del TREBEP, en tanto que entre los requisitos que se exigen para el ingreso a la función pública en dicho ámbito se encuentra el de «no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, de ninguna de las Administraciones Públicas».

1.7. Pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta o especial para cargo público

La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere.

La pena principal o accesoria de inhabilitación especial, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia.

Como se ha mencionado previamente, los órganos de gobierno de las Administraciones Públicas podrán conceder, con carácter excepcional, la rehabilitación, a petición del interesado, de quien hubiera perdido la condición de funcionario por haber sido condenado a la pena principal o accesoria de inhabilitación, atendiendo a las circunstancias y entidad del delito cometido. Si transcurrido el plazo para dictar la resolución, no se hubiera producido de forma expresa, se entenderá desestimada la solicitud.

Por lo tanto, a diferencia de la solicitud de la rehabilitación en la condición de funcionario con motivo de la recuperación de la capacidad o la nacionalidad, donde esta le será concedida, en estos casos solo se contempla como una posibilidad, de manera excepcional y atendidas las circunstancias y entidad del delito cometido.

1.8. Procedimiento de rehabilitación

INICIACIÓN	1. **¿Cómo se inicia un procedimiento de rehabilitación?:** A instancia del interesado. 2. **¿A quién hay que dirigir la solicitud?**: Al órgano competente para resolver. 3. **¿Dónde puede presentarse la solicitud?**: En cualquiera de los lugares que se determinan en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las AAPP. 4. **Contenido de la petición de rehabilitación:** • Causa y fecha de la pérdida de la condición de funcionario. • Puesto que se ocupaba (ubicación) (Unidad, municipio y provincia de destino). • Situación administrativa en el momento de la pérdida de la condición de funcionario. • Causa de rehabilitación a la que se pretende acoger. • Cualquier otra circunstancia de interés. 5. **Documentación a aportar junto con la solicitud de rehabilitación:** • En el supuesto de recuperación de la nacionalidad: **Certificación literal de nacimiento expedido por el Registro Civil.** • En el supuesto de recuperación tras jubilación por incapacidad permanente: **Reconocimiento médico por el Equipo de Valoración de Incapacidades del INSS u órgano competente de la Comunidad Autónoma en la provincia en la que el interesado tenga su domicilio** *(puede acompañarse otra documentación sobre la situación médica que el interesado considere oportuna).* • En el supuesto de cumplimiento de una inhabilitación judicial (especial o absoluta): **Demostración de la extinción de la responsabilidad penal o civil**, en los términos establecidos en el Código Penal.
INSTRUCCIÓN	1. **Comprobación del cumplimiento de los requisitos**: En caso de no acreditación, se requerirá al funcionario para que en el plazo de **10 días** presente la documentación. 2. **Criterios para resolver estimatoriamente**: • En el supuesto de recuperación de la nacionalidad: Que se produzca el hecho determinante. • En el supuesto de recuperación tras jubilación por incapacidad permanente: Que se produzca el hecho determinante. • En el supuesto de cumplimiento de una inhabilitación judicial (especial o absoluta): - *Conductas y antecedentes penales previos y posteriores a la pérdida de la condición de funcionario.* - *Daño y perjuicio causado al servicio.* - *Relación delito-cargo desempeñado.* - *Gravedad de los hechos y duración de la condena.* - *Tiempo transcurrido desde la comisión del delito.* - *Informe de los titulares de los órganos donde se prestó servicios.* - *Cualquier otro dato que pueda incidir en su futura relación funcionarial.* - *En todo caso, será preceptivo el informe de la Subsecretaria del Departamento que hubiera declarado la pérdida de la condición de funcionario.* 3. **Formulación de la propuesta de resolución.** 4. **Vista del expediente (últimas alegaciones)**: plazo máximo de **15 días.** 5. **El órgano instructor elevará propuesta de resolución del expediente al órgano competente para resolver.**

TERMINACIÓN	1. **¿Cuál es la duración del procedimiento?**: Seis meses. 2. **¿Quiénes son los órganos competentes para resolver los expedientes de rehabilitación?:** • En el supuesto de recuperación de nacionalidad o recuperación desde una jubilación por incapacidad permanente: Subsecretarios o Delegados del Gobierno, según último destino *(Vease Nota 4).* • En el supuesto de cumplimiento de una inhabilitación judicial (especial o absoluta): **Consejo de Ministros** *(correspondiendo la instrucción a la Secretaría de Estado competente en materia de función pública a través de la Dirección General de la Función Pública).* 3. **¿Qué tipo de puesto de trabajo se asignará a un funcionario rehabilitado?**: Un puesto **provisional** correspondiente a su Cuerpo o Escala (dicha asignación corresponderá a los Subsecretarios o Delegados del Gobierno, según último destino). 4. **Notificación al interesado, ¿cuándo tendrá que ser motivada?:** • Si la resolución del procedimiento es **desestimatoria**. • En el supuesto de **rehabilitación tras cumplimiento de condena que implicase inhabilitación** especial o absoluta para el ejercicio de funciones públicas. 5. **¿Qué recurso se puede interponer contra una resolución desestimatoria?**: Recurso contencioso-administrativo *(pone fin a la vía administrativa).* 6. **Efectos que produce la rehabilitación:** El período transcurrido entre la pérdida de la condición de funcionario y la rehabilitación no será computable a ningún efecto *(ni trienios, ni derechos pasivos, ni grado personal ...).* 7. **Nuevas peticiones de rehabilitación en caso de resolución desestimatoria**: No podrán solicitarse **hasta el transcurso de 2 años** desde la resolución desestimatoria en el supuesto de inhabilitación judicial.

NOTA (1): Asignación de puesto en el caso de existir vacante en el momento de dictarse la resolución rehabilitadora:
• Plazo de toma de posesión: **un mes** contado desde el siguiente al de la notificación de la rehabilitación.
• Consecuencias de no tomar posesión: Declaración de **oficio en excedencia voluntaria por interés particular.**
NOTA (2): Asignación de puesto en caso de no existir vacante en el momento de dictarse la resolución rehabilitadora:
• Al funcionario se le acreditará en nómina en el plazo de un mes, y hasta que no se le asigne un puesto de trabajo: *Las retribuciones básicas, el complemento de destino de su grado personal y las 2/3 partes del complemento específico que corresponda a un puesto de nivel de complemento de destino inferior en 2 niveles al de su grado personal.*
• Una vez surja un puesto que ofertarle, el funcionario rehabilitado deberá tomar posesión en el plazo de **3 días hábiles.**
• Consecuencias de no tomar posesión: Declaración de **oficio en excedencia voluntaria por interés particular,** con efectos desde la fecha de la resolución de rehabilitación.
NOTA (3): Los funcionarios que hubieran sido transferidos solicitarán la rehabilitación **ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma** en donde prestaban servicios.
NOTA (4): Esta competencias serán ejercidas por el **Subsecretario de Defensa, en todo caso** *(en el Ministerio de Defensa)* y su **Director General** *(en la Agencia Estatal de Administración Tributaria).*

2. Situaciones de los funcionarios

2.1. Clasificación de las situaciones administrativas

2.1.1. Situaciones administrativas de los funcionarios según el Estatuto Básico

El art. 85 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

— Servicio activo.

— Servicios especiales.

— Servicio en otras Administraciones Públicas.

— Excedencia.

— Suspensión de funciones.

El personal laboral se regirá por el Estatuto de los Trabajadores y por los Convenios Colectivos que les sean de aplicación. Los convenios colectivos podrán determinar la aplicación en lo que resulte compatible con el Estatuto de los Trabajadores.

2.1.2. Otras situaciones administrativas existentes en la Administración del Estado

El propio Estatuto Básico establece la posibilidad de la coexistencia de las situaciones reguladas en su articulado con otras que puedan crear, y transitoriamente tengan creadas, otras Administraciones Públicas:

"Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto podrán regular otras situaciones administrativas de los funcionarios de carrera, en los supuestos, en las condiciones y con los efectos que en las mismas se determinen, cuando concurra, entre otras, alguna de las circunstancias siguientes:

- *Cuando por razones organizativas, de reestructuración interna o exceso de personal, resulte una imposibilidad transitoria de asignar un puesto de trabajo o la conveniencia de incentivar la cesación en el servicio activo.*

- *Cuando los funcionarios accedan, bien por promoción interna o por otros sistemas de acceso, a otros cuerpos o escalas y no les corresponda quedar en alguna de las situaciones previstas en este Estatuto, y cuando pasen a prestar servicios en organismos o entidades del sector público en régimen distinto al de funcionario de carrera.*

Dicha regulación, según la situación administrativa de que se trate, podrá conllevar garantías de índole retributiva o imponer derechos u obligaciones en relación con el reingreso al servicio activo".

En base a ello, la Administración el Estado tiene reguladas otras situaciones administrativas en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo. En particular:

— Excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público.

— Expectativa de destino.

— Excedencia forzosa.

— Excedencia voluntaria incentivada.

2.1.3. Otras consideraciones

Los cambios de situaciones administrativas deberán ser siempre comunicados al Registro Central de Personal y podrán tener lugar, siempre que se reúnan los requisitos exigidos en cada caso, sin necesidad de reingreso previo al servicio activo.

En el supuesto de que la nueva situación conlleve el derecho a la reserva de un puesto de trabajo, los funcionarios podrán participar en las convocatorias de concurso para la provisión de puestos de trabajo, permaneciendo en la situación que corresponda, y reservándoseles un puesto de igual nivel y similares retribuciones a las del puesto obtenido en el mismo Ministerio y municipio.

2.2. Servicio activo

2.2.1. Concepto

Se hallarán en situación de servicio activo quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos cualquiera que sea la Administración u Organismo Público o entidad en el que se encuentren destinados y no les corresponda quedar en otra situación.

2.2.2. Supuestos

— Cuando desempeñen un puesto que, conforme a la correspondiente relación de puestos de trabajo, esté adscrito a los funcionarios.

— Cuando desempeñen puestos en las Corporaciones Locales o las Universidades públicas que puedan ser ocupados por los funcionarios.

— Cuando se encuentren en comisión de servicios.

— Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado, y opten por permanecer en esta situación.

  Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles comprendidos en el intervalo correspondiente al Grupo o Subgrupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en Gabinetes de los Delegados del Gobierno.

— Cuando presten servicios en las Cortes Generales, o en el Tribunal de Cuentas, y no le corresponda quedar en otra situación.

— Cuando accedan a la condición de miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, y no percibiendo retribuciones periódicas por el desempeño de la función, opten por permanecer en esta situación.

— Cuando accedan a la condición de miembros de las Corporaciones Locales, salvo que desempeñen cargo retribuido y de dedicación exclusiva en las mismas.

ADAMS

— Cuando queden a disposición del Subsecretario, Director del Organismo autónomo o Delegado del Gobierno.

— Cuando cesen en un puesto de trabajo por haber obtenido otro mediante procedimientos de provisión de puestos de trabajo, durante el plazo posesorio.

— Cuando se encuentren en las dos primeras fases de reasignación de efectivos.

— Cuando, por razón de su condición de funcionario exigida por disposición legal, presten servicios en Organismos o Entes públicos.

— En el supuesto de cesación progresiva de actividades.

2.2.3. Efectos de la situación

Los funcionarios de carrera en situación de servicio activo gozan de todos los derechos inherentes a su condición de funcionarios y quedan sujetos a los deberes y responsabilidades derivados de la misma. Se regirán por las normas del Estatuto y por la normativa de función pública de la Administración Pública en que presten servicios.

2.3. Servicios especiales

2.3.1. Supuestos

De acuerdo con el art. 87 del TREBEP, los funcionarios de carrera serán declarados en situación de servicios especiales:

— Cuando sean designados miembros del Gobierno o de los órganos de gobierno de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla, miembros de las Instituciones de la Unión Europea o de las Organizaciones Internacionales, o sean nombrados altos cargos de las citadas Administraciones Públicas o Instituciones.

— Cuando sean autorizados para realizar una misión por periodo determinado superior a seis meses en Organismos Internacionales, Gobiernos o Entidades Públicas extranjeras o en programas de cooperación internacional.

— Cuando sean nombrados para desempeñar puestos o cargos en Organismos Públicos o entidades, dependientes o vinculados a las Administraciones Públicas que, de conformidad con lo que establezca la respectiva Administración Pública, estén asimilados en su rango administrativo a altos cargos.

— Cuando sean adscritos a los servicios del Tribunal Constitucional o del Defensor del Pueblo o destinados al Tribunal de Cuentas en los términos previstos en el art. 93.3 de la Ley 7/1988, de 5 de abril, conforme al cual pasarán a la situación de servicios especiales los que accedan a puestos en el Tribunal de Cuentas mediante libre designación.

— Cuando accedan a la condición de Diputado o Senador de las Cortes Generales, miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas si perciben retribuciones periódicas por la realización de la función.

— Cuando se desempeñen cargos electivos retribuidos y de dedicación exclusiva en las Asambleas de las ciudades de Ceuta y Melilla y en las Entidades Locales, cuando se desempeñen responsabilidades de órganos superiores y directivos municipales y cuando se desempeñen responsabilidades de miembros de los órganos locales para el conocimiento y la resolución de las reclamaciones económico-administrativas.

— Cuando sean designados para formar parte del Consejo General del Poder Judicial o de los Consejos de Justicia de las Comunidades Autónomas.

— Cuando sean elegidos o designados para formar parte de los Órganos Constitucionales o de los Órganos Estatutarios de las Comunidades Autónomas u otros cuya elección corresponda al Congreso de los Diputados, al Senado o a las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

— Cuando sean designados como personal eventual por ocupar puestos de trabajo con funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento político y no opten por permanecer en la situación de servicio activo.

— Cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales.

— Cuando sean designados asesores de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas.

— Cuando sean activados como reservistas voluntarios para prestar servicios en las Fuerzas Armadas.

Asimismo, de acuerdo con el Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de la Administración del Estado, también se encuentran en la situación de servicios especiales:

— Cuando presten servicios en puestos de trabajo de niveles incluidos en el intervalo correspondiente a su Cuerpo y Escala, en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros o de los Secretarios de Estado, y opten por pasar a esta situación.

  Asimismo, cuando presten servicios en puestos de niveles no incluidos en el intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o Escala en los Gabinetes de la Presidencia del Gobierno, de los Ministros, Secretarios de Estado o Delegados del Gobierno.

— Cuando sean nombrados para cualquier cargo de carácter político del que se derive incompatibilidad para ejercer la función pública.

— Cuando sean elegidos miembros del Parlamento Europeo.



— Cuando ostenten la condición de Comisionados Parlamentarios de Comunidad Autónoma o Adjuntos de estos.

— Cuando sean nombrados Subsecretarios, Secretarios Generales Técnicos o Directores Generales.

— Cuando los funcionarios sean nombrados Directores Insulares.

— Cuando sean nombrados para desempeñar puestos en las Áreas Funcionales de la Alta Inspección de Educación funcionarios de los cuerpos docentes o escalas en que se ordena la función pública docente.

2.3.2. Efectos de la situación de servicios especiales

Quienes se encuentren en situación de servicios especiales percibirán las retribuciones del puesto o cargo que desempeñen y no las que les correspondan como funcionarios de carrera, sin perjuicio del derecho a percibir los trienios que tengan reconocidos en cada momento. Excepcionalmente, y cuando las retribuciones por los trienios que tuviesen reconocidos no pudieran, por causa legal, ser percibidas con cargo a los correspondientes presupuestos, deberán ser retribuidos en tal concepto por el Departamento en el que desempeñaban su último puesto de trabajo en situación de servicio activo. Asimismo, de darse estas circunstancias, respecto al abono de la cuota de Seguridad Social, deberá ser efectuado dicho abono por el referido Departamento.

El tiempo que permanezcan en tal situación se les computará a efectos de ascensos, reconocimiento de trienios, promoción interna y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación, así como a efectos de cómputo del período mínimo de servicios efectivos para solicitar el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

No será de aplicación a los funcionarios públicos que, habiendo ingresado al servicio de las instituciones Comunitarias Europeas, o al de Entidades y Organismos asimilados, ejerciten el derecho de transferencia establecido en el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas.

Quienes se encuentren en situación de servicios especiales tendrán derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, en las condiciones y con las retribuciones correspondientes a la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados, de acuerdo con el sistema de carrera administrativa vigente en la Administración Pública a la que pertenezcan. Tendrán, asimismo, los derechos que cada Administración Pública pueda establecer en función del cargo que haya originado el pase a la mencionada situación. En este sentido, las Administraciones Públicas velarán para que no haya menoscabo en el derecho a la carrera profesional de los funcionarios públicos que hayan sido nombrados altos cargos, miembros del Poder Judicial o de otros órganos constitucionales o estatutarios o que hayan sido elegidos Alcaldes, retribuidos y con dedicación exclusiva, Presidentes de Diputaciones o de Cabildos o Consejos Insulares, Diputados o Senadores de las Cortes Generales y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades

ADAMS

Autónomas. Como mínimo, estos funcionarios recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública.

2.3.3. Reserva de puesto de trabajo

Respetando lo prevenido en el TREBEP (derecho, al menos, a reingresar al servicio activo en la misma localidad, condiciones y retribuciones de la categoría, nivel o escalón de la carrera consolidados), en la Administración del Estado, conforme a lo establecido en el art. 7 del Real Decreto 365/1995, a los funcionarios que se hallen en situación de servicios especiales procedentes de la situación de servicio activo, se les asignará con ocasión del reingreso un puesto de trabajo según los siguientes criterios y de acuerdo con el procedimiento que establezca el Ministerio competente en materia de función pública:

— Cuando el puesto de trabajo desempeñado con anterioridad hubiere sido obtenido mediante el sistema de libre designación: se les adjudicará, con carácter provisional, en tanto no obtengan otro con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo municipio.

— En los restantes casos: se les adjudicará, con carácter definitivo, un puesto de igual nivel y similares retribuciones en el mismo Ministerio y municipio.

Cuando se hubiere accedido a la situación de servicios especiales desde situaciones que no conllevan el desempeño o reserva de puesto de trabajo no habrá lugar a la reserva de puesto de trabajo.

2.3.4. Declaración y autorización de reingreso al servicio activo

Declara la situación de servicios especiales el Subsecretario del Departamento donde esté destinado el funcionario. El pase a la situación de servicios especiales se declarará de oficio o a instancia del interesado una vez verificado el supuesto que la ocasione, con efectos desde el momento en que se produjo.

La concesión del reingreso al servicio activo corresponde al Departamento Ministerial al que el funcionario vaya a ser destinado.

2.3.5. Duración de la situación de servicios especiales

La situación dura mientras se mantenga la condición por la que el funcionario fue nombrado en situación de servicios especiales.

Quienes pierdan la condición en virtud de la cual fueran declarados en la referida situación, deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo de un mes, declarándoseles de no hacerlo en la situación de excedencia voluntaria por interés particular con efectos desde el día que perdieron aquella condición. El reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de solicitud del mismo cuando exista derecho a la reserva de puesto.

ADAMS

No obstante, los Diputados, Senadores y los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas o del Parlamento Europeo que pierdan dicha condición por la disolución de las correspondientes Cámaras o terminación del mandato de las mismas, podrán permanecer en la situación de servicios especiales hasta su nueva constitución.

2.4. Servicio en otras Administraciones Públicas

2.4.1. Causas que conllevan la declaración de esta situación

Los funcionarios de carrera que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta, serán declarados en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas. Se mantendrán en esa situación en el caso de que por disposición legal de la Administración a la que acceden se integren como personal propio de esta.

2.4.2. Funcionarios transferidos

Los funcionarios transferidos a las Comunidades Autónomas se integran plenamente en la organización de la Función Pública de las mismas, hallándose en la situación de servicio activo en la Función Pública de la Comunidad Autónoma en la que se integran.

Las Comunidades Autónomas al proceder a esta integración de los funcionarios transferidos como funcionarios propios, respetarán el Grupo o Subgrupo del cuerpo o escala de procedencia, así como los derechos económicos inherentes a la posición en la carrera que tuviesen reconocido.

Los funcionarios transferidos mantienen todos sus derechos en la Administración Pública de origen como si se hallaran en servicio activo de acuerdo con lo establecido en los respectivos Estatutos de Autonomía.

Se reconoce la igualdad entre todos los funcionarios propios de las Comunidades Autónomas con independencia de su Administración de procedencia.

La separación del servicio de estos funcionarios será acordada por el Órgano competente de la Comunidad Autónoma, previo dictamen del Consejo de Estado.

2.4.3. Funcionarios destinados en Comunidades Autónomas por otros procedimientos

Los funcionarios de carrera en la situación de servicio en otras Administraciones Públicas que se encuentren en dicha situación por haber obtenido un puesto de trabajo mediante los sistemas de provisión previstos en el Estatuto, se rigen por la legislación de la Administración en la que estén destinados de forma efectiva y conservan su condición de funcionario de la Administración de origen y el derecho a participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última.

El tiempo de servicio en la Administración Pública en la que estén destinados se les computará como de servicio activo en su cuerpo o escala de origen.

De acuerdo con el art. 11 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de situaciones administrativas de la Administración del Estado, los funcionarios de la Administración del Estado que, mediante los sistemas de concurso, libre designación o reasignación de efectivos, pasen a ocupar puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas, se someterán al régimen estatutario y les será de aplicación la legislación en materia de Función Pública de la Comunidad Autónoma en que estén destinados, pero conservarán su condición de funcionarios de la Administración del Estado en la situación de servicio en Comunidades Autónomas.

En todo caso les serán aplicables las normas de la Administración Pública en que se hallen destinados, con excepción de la sanción de separación del servicio, que se acordará por el Ministro del Departamento al que esté adscrito el Cuerpo o Escala al que pertenezca el funcionario, previa incoación de expediente disciplinario por la Administración de la Comunidad Autónoma de destino.

De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, en los supuestos de cese o supresión del puesto de trabajo, permanecerán en la Administración de destino, que deberá asignarles un puesto de trabajo conforme a los sistemas de carrera y provisión de puestos vigentes en dicha Administración.

2.4.4. Reingreso al servicio activo en la Administración de origen: efectos

Los funcionarios que reingresen al servicio activo en la Administración de origen, procedentes de la situación de servicio en otras Administraciones Públicas, obtendrán el reconocimiento profesional de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos sobre la posición retributiva conforme al procedimiento previsto en los Convenios de Conferencia Sectorial y demás instrumentos de colaboración que establecen medidas de movilidad interadministrativa. En defecto de tales Convenios o instrumentos de colaboración, el reconocimiento se realizará por la Administración Pública en la que se produzca el reingreso.

2.5. Excedencia voluntaria

De acuerdo con el art. 89 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la excedencia de los funcionarios de carrera podrá adoptar las siguientes modalidades:

— Excedencia voluntaria por interés particular.

— Excedencia voluntaria por agrupación familiar.

— Excedencia por cuidado de familiares.

— Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual.

— Excedencia por razón de violencia terrorista.

Sin embargo existen otras excedencias en la Administración del Estado al margen de las reguladas en el Estatuto Básico del Empleado Público:

— Excedencia voluntaria incentivada.

— Excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

2.5.1. Excedencia voluntaria por interés particular

La situación de excedencia voluntaria por interés particular será declarada a petición del funcionario o de oficio en los supuestos establecidos reglamentariamente.

Los funcionarios de carrera podrán obtener la excedencia voluntaria por interés particular cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

Las Leyes de Función Pública que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico podrán establecer una duración menor del periodo de prestación de servicios exigido para que el funcionario de carrera pueda solicitar la excedencia y se determinarán los periodos mínimos de permanencia en la misma. En la Administración del Estado, una vez declarada esta situación no se podrá permanecer en ella menos de dos años continuados, no estableciéndose límite máximo alguno.

La concesión de excedencia voluntaria por interés particular quedará subordinada a las necesidades del servicio debidamente motivadas. No podrá declararse cuando al funcionario público se le instruya expediente disciplinario.

Procederá asimismo declarar de oficio en excedencia voluntaria a los funcionarios públicos cuando, finalizada la causa que motivó el pase a una situación distinta a la de servicio activo, incumpla la obligación de solicitar el reingreso en el plazo establecido reglamentariamente.

Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

2.5.2. Excedencia voluntaria por agrupación familiar

Podrá concederse la excedencia voluntaria por agrupación familiar sin el requisito de haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante el periodo establecido a los funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo en cualquiera de las Administraciones Públicas, Organismos públicos y Entidades de Derecho público dependientes o vinculados a ellas, en los Órganos Constitucionales o del Poder Judicial y Órganos similares de las Comunidades Autónomas, así como en la Unión Europea o en Organizaciones Internacionales.

Quienes se encuentren en situación de excedencia voluntaria por agrupación familiar no devengarán retribuciones, ni les será computable el tiempo

que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.

En la Administración del Estado, la duración mínima será de dos años y la máxima de quince años. Antes de finalizar el período de quince años de duración de esta situación deberá solicitarse el reingreso al servicio activo, declarándose, de no hacerlo, de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

2.5.3. Excedencia por cuidado de familiares

Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción, o de cada menor sujeto a guarda con fines de adopción o acogimiento permanente, a contar desde la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.

También tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a tres años, para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida.

El período de excedencia será único por cada sujeto causante. Cuando un nuevo sujeto causante diera origen a una nueva excedencia, el inicio del período de la misma pondrá fin al que se viniera disfrutando.

En el caso de que dos funcionarios generasen el derecho a disfrutarla por el mismo sujeto causante, la Administración podrá limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios.

El tiempo de permanencia en esta situación será computable a efectos de trienios, carrera y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación. El puesto de trabajo desempeñado se reservará, al menos, durante dos años. Transcurrido este periodo, dicha reserva lo será a un puesto en la misma localidad y de igual retribución.

Los funcionarios en esta situación podrán participar en los cursos de formación que convoque la Administración.

2.5.4. Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual

Las funcionarias víctimas de violencia de género o de violencia sexual, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

Durante los seis primeros meses tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo que desempeñaran, siendo computable dicho período a efectos de antigüedad, carrera y derechos del régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

ADAMS

Cuando las actuaciones judiciales lo exigieran se podrá prorrogar por periodos de tres meses, con un máximo de dieciocho, con idénticos efectos a los señalados anteriormente, a fin de garantizar la efectividad del derecho de protección de la víctima.

Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.

2.5.5. Excedencia por razón de violencia terrorista

Los funcionarios que hayan sufrido daños físicos o psíquicos como consecuencia de la actividad terrorista, así como los amenazados en los términos del art. 5 de la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, previo reconocimiento del Ministerio del Interior o de sentencia judicial firme, tendrán derecho a disfrutar de un periodo de excedencia en las mismas condiciones que las víctimas de violencia de género o de violencia sexual.

Dicha excedencia será autorizada y mantenida en el tiempo en tanto que resulte necesaria para la protección y asistencia social integral de la persona a la que se concede, ya sea por razón de las secuelas provocadas por la acción terrorista, ya sea por la amenaza a la que se encuentra sometida, en los términos previstos reglamentariamente.

2.5.6. Excedencia por incompatibilidad

Esta excedencia se regula de forma específica para el ámbito andaluz en el art. 155 de la Ley 5/2023, sin que tenga paralelo en la legislación nacional.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa sobre incompatibilidades, podrá declararse al personal funcionario de carrera en situación de excedencia por incompatibilidad en los siguientes supuestos:

a) Cuando se encuentre en situación de servicio activo en otro cuerpo, especialidad u opción.

b) Cuando pase a prestar servicios como personal laboral fijo o como personal directivo con contrato laboral de alta dirección en cualquier Administración pública, organismo o entidad del sector público y no le corresponda quedar en otra situación.

En el supuesto regulado en la letra b), el tiempo de permanencia en esta situación computará para el perfeccionamiento de trienios, cuando se reingrese al servicio activo, excepto si los servicios se prestan en entidades del sector público con personalidad jurídica privada.

El desempeño de puestos mediante nombramiento de personal funcionario interino o personal laboral temporal no habilitará para pasar a esta situación administrativa.

Para el reingreso al servicio activo se aplicarán las mismas reglas establecidas para la excedencia voluntaria por interés particular.

2.5.7. Excedencia con reserva de puesto

Al igual que la anterior, esta excedencia se regula de forma específica para el ámbito andaluz en la Ley 5/2023, sin paralelo en la legislación nacional.

Si las necesidades del servicio debidamente motivadas lo permiten, y siempre que haya prestado servicios efectivos en cualquier Administración pública durante diez años, podrá solicitarse una excedencia con reserva de puesto de trabajo, con una duración mínima de seis meses y un máximo de un año. Este derecho solo puede ser ejercitado otra vez por la misma persona una vez transcurridos cinco años de servicios efectivos desde el final de la anterior excedencia.

Durante el tiempo de esta excedencia no se podrá prestar servicio en ninguna Administración pública.

Quienes se encuentren en esta situación no devengarán retribuciones y el tiempo que permanezcan en la misma no será computable a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que sea de aplicación.

No podrá declararse esta situación mientras al personal funcionario se le instruya un procedimiento disciplinario o esté pendiente del cumplimiento de una sanción.

2.5.8. Excedencia por prestación de servicios en el sector público

Procederá declarar, de oficio o a instancia de parte, en excedencia a los funcionarios de carrera que se encuentren en servicio activo en otro cuerpo o escala de cualquiera de las Administraciones públicas, salvo que hubieran obtenido la oportuna compatibilidad, y a los que pasen a prestar servicios como personal laboral fijo en organismos o entidades del sector público y no les corresponda quedar en las situaciones de servicio activo o servicios especiales. El desempeño de puestos con carácter de funcionario interino o de personal laboral temporal no habilitará para pasar a esta situación administrativa.

Los funcionarios podrán permanecer en esta situación en tanto se mantenga la relación de servicios que dio origen a la misma. Una vez producido el cese como funcionario de carrera o personal laboral fijo deberán solicitar el reingreso al servicio activo en el plazo máximo de un mes, declarándoseles, de no hacerlo, en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

2.5.9. Excedencia voluntaria incentivada

Los funcionarios afectados por un proceso de reasignación de efectivos que se encuentren en alguna de las dos primeras fases podrán ser declarados, a su solicitud, en situación de excedencia voluntaria incentivada.

Asimismo, quienes se encuentren en las situaciones de expectativa de destino o de excedencia forzosa como consecuencia de la aplicación de un Plan de Empleo, tendrán derecho a pasar, a su solicitud, a dicha situación.

Corresponde a la Secretaría de Estado competente en materia de función pública acordar la declaración de esta situación.

La excedencia voluntaria incentivada tendrá una duración de cinco años e impedirá desempeñar puestos de trabajo en el sector público, bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea esta de naturaleza laboral o administrativa. Si no se solicita el reingreso al servicio activo dentro del mes siguiente al de la finalización del período aludido, el Departamento ministerial al que esté adscrito el Cuerpo o Escala del funcionario le declarará en excedencia voluntaria por interés particular.

Quienes pasen a la situación de excedencia voluntaria incentivada tendrán derecho a una mensualidad de las retribuciones de carácter periódico, excluidas las pagas extraordinarias y el complemento de productividad, devengadas en el último puesto de trabajo desempeñado, por cada año completo de servicios efectivos y con un máximo de doce mensualidades.

EXCEDENCIAS *(De acuerdo con el art. 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el TREBEP)*				
	POR INTERÉS PARTICULAR	**POR AGRUPACIÓN FAMILIAR**	**POR VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA SEXUAL**	**POR VIOLENCIA TERRORISTA**
DECLARACIÓN	De oficio o a instancia del funcionario	A instancia del funcionario	A instancia de la funcionaria	A instancia del funcionario
REQUISITOS	• **A instancia de parte:** Haber prestado servicios en **una Administración Pública en los 5 años inmediatamente anteriores.** • **De oficio:** Cuando, finalizada la causa que motivó el pase a una situación distinta a la de activo, se **incumpla la obligación de solicitar el reingreso.** *(En este caso no se exige antigüedad alguna).*	**Cónyuge** que resida en **otra localidad** y estar desempeñando un **puesto definitivo** (funcionario o laboral en una Administración Pública, incluidas Administraciones de la Unión Europea u Organizaciones Internacionales). *(Para solicitar esta excedencia no se exige antigüedad alguna).*	Malos tratos físicos o psíquicos acreditados. (Para solicitar esta excedencia no se exige antigüedad alguna).	• Funcionarios con daños físicos o psíquicos por actividad terrorista. • Funcionarios amenazados según la Ley 29/2011. Es necesario el previo **reconocimiento** por el **Ministerio del Interior** o **sentencia judicial firme.**

DURACIÓN	Mínimo: **2 años** *(Esta duración no está establecida en el Estatuto Básico, pero sí en el RD 365/1995) .*	Mínimo: **2 años** Máximo: **15 años** *(Esta duración no está establecida en el Estatuto Básico, pero sí en el RD 365/1995) .*	**No exige límite de permanencia en la misma.**	**No exige límite de permanencia** (igual que la de violencia de género) Autorizada y mantenida el tiempo necesario para la protección y asistencia social integral de la persona, en los términos reglamentarios: • Por las secuelas ocasionadas. • Por la amenaza a la que esté sometida.
PLAZO DE SOLICITUD DE REINGRESO	——	Antes de la finalización del período máximo.	——	——
CONSECUENCIA DE NO SOLICITAR EL REINGRESO	——	Declaración en excedencia voluntaria por interés particular.	——	——
EFECTOS	No se devengarán retribuciones, ni será computable a efectos de ascensos, trienios y derechos en el régimen de Seguridad Social que les sea de aplicación.		1. **Retribuciones**: Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 2. **Reserva de puesto y otros efectos: seis primeros meses y prórrogas trimestrales posteriores hasta un máximo de 18 meses**: Reserva del puesto y cómputo a efectos de antigüedad, carrera y Seguridad Social.	1. **Retribuciones:** Durante los dos primeros meses de esta excedencia la funcionaria tendrá derecho a percibir las retribuciones íntegras y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. 2. **Reserva de puesto y otros efectos: seis primeros meses y prórrogas trimestrales posteriores hasta un máximo de 18 meses:** Reserva del puesto y cómputo a efectos de antigüedad, carrera y Seguridad Social.

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE FAMILIARES *(De acuerdo con el art. 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que aprueba el TREBEP)*		
	PARA EL CUIDADO DE UN HIJO	**PARA EL CUIDADO DE UN FAMILIAR**
DECLARACIÓN	A instancia del funcionario	
REQUISITOS	**Tener un hijo** (sea por naturaleza, por adopción o acogimiento).	**Tener a cargo a un familiar que no pueda valerse por sí mismo** *(Edad, accidente, enfermedad o discapacidad),* **y no realice actividad retribuida.** *(Familiares hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad) .*
DURACIÓN	**Máximo 3 años**	
INICIO DEL CÓMPUTO DEL PERIODO MÁXIMO	• **Nacimiento por naturaleza**: Desde la fecha de nacimiento. • **Nacimiento, adopción, guarda o acogimiento**: Desde la fecha de resolución judicial o administrativa.	Desde el inicio del disfrute de la excedencia
EFECTOS	1. **¿A qué efectos computa esta excedencia?:** • Trienios. • Carrera. • Derechos en régimen de Seguridad Social aplicable. • Solicitud de excedencia voluntaria por interés particular. • Se podrá participar en los cursos de formación que convoque la Administración. 2. **Reserva de puesto de trabajo:** • Durante al menos los dos primeros años de disfrute de la excedencia: Reserva del mismo puesto. • Posteriormente: reserva de un puesto en la misma localidad y retribución.	
SOLICITUD DE REINGRESO	Antes del cumplimiento del período máximo .	
CONSECUENCIAS DE NO SOLICITAR AL REINGRESO	Declaración de oficio en la situación de **excedencia voluntaria por interés particular**.	
OTRAS CONSIDERACIONES	1. **¿Quiénes se pueden acoger a la excedencia por cuidado de familiares?**: Al tratarse de un derecho individual, pueden acogerse los funcionarios independientemente de su sexo. (Si ambos generan derecho la Administración puede limitar su ejercicio simultáneo por razones justificadas relacionadas con el funcionamiento de los servicios). 2. **¿Qué sucede si se genera derecho a una nueva excedencia?**: El inicio del período de la misma pone fin a la que se viniera disfrutando.	

Otras excedencias voluntarias *(No reguladas en el Real Decreto Legislativo 5/2015 que aprueba el TREBEP)*		
	Por prestar servicios en el sector público	**Incentivada**
Declaración	De oficio o a instancia del funcionario	A instancia del funcionario
Requisitos	Cuando estén en **activo en otro Cuerpo** o Escala en cualquiera Administración Pública.	Funcionarios afectados por la **supresión de un puesto de trabajo** como consecuencia de un **Plan de Empleo.**
Duración	En tanto **dure la relación de servicios que dio origen** a la misma.	**5 años**
Plazo de solicitud de reingreso	**1 mes**	
Consecuencia de no solicitar el reingreso	Declaración en excedencia voluntaria por interés particular.	
Efectos	No se computa el tiempo de permanencia a ningún efecto, ni devengarán retribuciones. Excepción: en la excedencia voluntaria incentivada. (Los funcionarios que sean declarados en excedencia voluntaria incentivada percibirán una indemnización de **una mensualidad por año de servicio, excluida la productividad y las pagas, con un máximo de 12 mensualidades).**	

2.6. Expectativa de destino

Los funcionarios afectados por un procedimiento de reasignación de efectivos, que no hayan obtenido puesto en las dos primeras fases, pasarán a la situación de expectativa de destino. Los funcionarios en expectativa de destino se adscribirán al Ministerio competente en materia de función pública, a través de relaciones específicas de puestos en reasignación.

Los funcionarios permanecerán en esta situación un período máximo de un año, transcurrido el cual pasarán a la situación de excedencia forzosa.

Los funcionarios en situación de expectativa de destino estarán obligados a aceptar los puestos de características similares a los que desempeñaban que se les ofrezcan en la provincia donde estaban destinados; a participar en los concursos para la provisión de puestos de trabajo adecuados a su Cuerpo, Escala o Categoría que les sean notificados, situados en dichas provincias de destino; así como a participar en los cursos de capacitación a los que se les convoque, promovidos o realizados por el Instituto Nacional de Administración Pública y los Centros de formación reconocidos. (Se entenderán como puestos de similares características aquellos que guarden similitud en su forma de provisión y retribuciones respecto al que se venía desempeñando).

El incumplimiento de las obligaciones referidas en el párrafo anterior determinará el pase a la situación de excedencia forzosa.

Corresponde a la Secretaría de Estado competente en materia de función pública efectuar la declaración y cese en esta situación administrativa y la gestión del personal afectado por la misma.

Los funcionarios en expectativa de destino percibirán las retribuciones básicas, el complemento de destino del grado personal que les corresponda, o en su caso, el nivel del puesto de trabajo que desempeñaban, y el 50% del complemento específico que percibieran al pasar a esta situación.

A los restantes efectos, incluido el régimen de incompatibilidades, esta situación se equipara a la de servicio activo.

2.7. Excedencia forzosa

La excedencia forzosa se produce por las siguientes causas:

a) Para los funcionarios en situación de expectativa de destino, por el transcurso del período máximo establecido para la misma, o por el incumplimiento de las obligaciones impuestas.

b) Cuando el funcionario declarado en la situación de suspensión firme, solicite el reingreso y no se le conceda en el plazo de seis meses contados a partir de la extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.

En el supuesto contemplado en el párrafo a) del apartado anterior, el reingreso obligatorio deberá ser en puestos de características similares a las de los que desempeñaban los funcionarios afectados por el proceso de reasignación de efectivos. Estos funcionarios quedan obligados a participar en los cursos de capacitación que se les ofrezcan y a participar en los concursos para puestos adecuados a su Cuerpo, Escala o Categoría, que les sean notificados.

Los restantes excedentes forzosos estarán obligados a participar en los concursos que se convoquen para la provisión de puestos de trabajo cuyos requisitos de desempeño reúnan y que les sean notificados, así como a aceptar el reingreso obligatorio al servicio activo en puestos correspondientes a su Cuerpo o Escala.

El incumplimiento de las obligaciones determinará el pase a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

Los excedentes forzosos no podrán desempeñar puestos de trabajo en el sector público bajo ningún tipo de relación funcionarial o contractual, sea esta de naturaleza laboral o administrativa (de hacerlo serán declarados en excedencia voluntaria por prestar servicios en el Sector Público).

Los funcionarios en esta situación tendrán derecho a percibir las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo, así como al cómputo del tiempo en dicha situación a efectos de derechos pasivos y de trienios.

Corresponde a la Secretaría de Estado competente en materia de función pública acordar la declaración de la excedencia forzosa prevista en el párrafo a).



La declaración de excedencia forzosa prevista en el párrafo b) corresponderá a los Departamentos Ministeriales, en relación con los funcionarios de los Cuerpos o Escalas adscritos a los mismos, y a la Dirección General de la Función Pública en relación con los funcionarios de los Cuerpos y Escalas adscritos al Ministerio competente en materia de función pública.

Asimismo, los órganos mencionados en los dos párrafos anteriores podrán proceder a declarar a los funcionarios en excedencia voluntaria por interés particular y en excedencia voluntaria por prestar servicios en el sector público en los supuestos previstos en este apartado.

<table>
<tr><th colspan="3">Excedencia forzosa</th></tr>
<tr><th></th><th>Procedentes de expectativa de destino</th><th>Procedentes de suspensión firme</th></tr>
<tr><td>Causas</td><td>• Transcurso de período máximo (1 año).
• Incumplimiento de las obligaciones que marca la Administración.</td><td>Cuando se solicite el reingreso y no se conceda en el plazo de 6 meses desde la extinción de la responsabilidad.</td></tr>
<tr><td>Obligaciones</td><td>• Aceptar todos los puestos similares a los que desempeñaban (a nivel provincial).
• Participar en los concursos adecuados a su Cuerpo o Escala (a nivel nacional).
• Participar en cursos de formación y perfeccionamiento (a nivel nacional).</td><td>• Aceptar todos los puestos que se le ofrezcan correspondientes a su Cuerpo o Escala (a nivel nacional).
• Participar en los concursos adecuados a su Cuerpo o Escala (a nivel nacional).</td></tr>
<tr><td>Incumplimiento de las obligaciones</td><td colspan="2">Declaración de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.</td></tr>
<tr><td>Incompatibilidad</td><td colspan="2">No puede simultanearse la situación de excedencia forzosa con estar en activo en otro Cuerpo = De suceder el funcionario será declarado de oficio en excedencia voluntaria por prestar servicios en el Sector Público.</td></tr>
<tr><td>Efectos</td><td colspan="2">• Retribuciones: Retribuciones básicas (sueldo, trienios y pagas extraordinarias) y prestación familiar por hijo a cargo.
• Computa a efecto de trienios y derechos pasivos.</td></tr>
<tr><td>Órganos competentes</td><td>Secretaría de Estado competente en materia de función pública</td><td>• Cuerpos adscritos al Ministerio competente en función pública: Dirección General de la Función Pública.
• Cuerpos no adscritos al Ministerio competente en función pública: Departamentos Ministeriales a los que estén adscritos los Cuerpos.</td></tr>
</table>

2.8. Suspensión de funciones

2.8.1. Suspensión provisional

La suspensión provisional como medida cautelar en la tramitación de un expediente disciplinario no podrá exceder de 6 meses, salvo en caso de paralización del procedimiento imputable al interesado. La suspensión provisional podrá acordarse también durante la tramitación de un procedimiento judicial, y se mantendrá por el tiempo a que se extienda la prisión provisional u otras medidas decretadas por el juez que determinen la imposibilidad de desempeñar el puesto de trabajo. En este caso, si la suspensión provisional excediera de seis meses no supondrá pérdida del puesto de trabajo.

El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante la suspensión las retribuciones básicas y, en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo. No se le acreditará haber alguno en caso de incomparecencia o declaración de rebeldía.

Cuando la suspensión provisional se eleve a definitiva, el funcionario deberá devolver lo percibido durante el tiempo de duración de aquélla. Si la suspensión provisional no llegara a convertirse en sanción definitiva, la Administración deberá restituir al funcionario la diferencia entre los haberes realmente percibidos y los que hubiera debido percibir si se hubiera encontrado con plenitud de derechos.

El tiempo de permanencia en suspensión provisional será de abono para el cumplimiento de la suspensión firme.

Cuando la suspensión no sea declarada firme, el tiempo de duración de la misma se computará como de servicio activo, debiendo acordarse la inmediata reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo, con reconocimiento de todos los derechos económicos y demás que procedan desde la fecha de suspensión.

El Subsecretario del Departamento podrá acordar como medida preventiva la suspensión provisional de los funcionarios sometidos a procesamiento, cualquiera que sea la causa del misma, si esta medida no ha sido adoptada por la autoridad judicial que dictó el auto de procesamiento. (Esta suspensión, cuando sea declarada por la autoridad administrativa, podrá prolongarse durante todo el procesamiento).

2.8.2. Suspensión firme

El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición.

La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de seis meses.

La suspensión firme se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no puede exceder de seis años, siendo de abono al efecto el período de permanencia del funcionario en la situación de suspensión provisional.



El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones no podrá prestar servicios en ninguna Administración Pública ni en los Organismos públicos, Agencias, o Entidades de derecho público dependientes o vinculadas a ellas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción.

El funcionario que haya perdido su puesto de trabajo como consecuencia de condena o sanción, deberá solicitar el reingreso al servicio activo con un mes de antelación a la finalización del período de duración de la suspensión. Dicho reingreso tendrá efectos económicos y administrativos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.

De no solicitarse el reingreso en el tiempo señalado, se le declarará de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, con efectos desde la fecha de finalización de la sanción.

Si una vez solicitado el reingreso al servicio activo no se concede en el plazo de seis meses, el funcionario será declarado, de oficio, en la situación de excedencia forzosa, con efectos desde la fecha de extinción de la responsabilidad penal o disciplinaria.

2.9. Reingreso al servicio activo

El TREBEP, en su art. 91, establece que reglamentariamente se regularán los plazos, procedimientos y condiciones, según las situaciones administrativas de procedencia, para solicitar el reingreso al servicio activo de los funcionarios de carrera, con respeto al derecho a la reserva del puesto de trabajo en los casos en que proceda.

En tanto no se realice el desarrollo reglamentario previsto en el Estatuto se mantienen vigentes los preceptos de reingreso establecidos en el art. 29 bis de la Ley 30/1984, de 2 de agosto:

"El reingreso al servicio activo de los funcionarios que no tengan reserva de puesto de trabajo se efectuará mediante su participación en las convocatorias de concurso o de libre designación para la provisión de puestos de trabajo o, en su caso, por reasignación de efectivos para los funcionarios en situación de expectativa de destino o en la modalidad de excedencia forzosa.

Asimismo, el reingreso podrá efectuarse por adscripción provisional, condicionado a las necesidades del servicio, de acuerdo con los criterios que establezca el Ministerio competente en materia de función pública y siempre que se reúnan los requisitos para el desempeño del puesto.

El puesto asignado con carácter provisional se convocará para su provisión definitiva en el plazo máximo de un año y el funcionario tendrá obligación de participar en la convocatoria, solicitando el puesto que ocupa provisionalmente".

Ideas clave

- **Causas de pérdida de la condición de funcionario**

  Se consideran causas de pérdida de la condición de funcionario de carrera:

  a) La **renuncia a la condición de funcionario**. Esta debe ser manifestada por escrito y aceptada expresamente por la Administración. La renuncia no puede ser aceptada cuando el funcionario esté sujeto a expediente disciplinario o haya sido dictado en su contra auto de procesamiento o de apertura de juicio oral por la comisión de algún delito.

  b) La **pérdida de la nacionalidad**. En caso de recuperación de la nacionalidad se podrá solicitar la rehabilitación en la condición de funcionario

  c) La **jubilación total del funcionari**o. Puede ser voluntaria, forzosa o por incapacidad permanente para el servicio.

  d) La **sanción disciplinaria de separación del servicio** cuando tenga carácter firme. Esta se puede imponer por la comisión de una falta muy grave. La pérdida de la condición de funcionario por separación del servicio tiene carácter definitivo.

  e) La pena principal o accesoria de **inhabilitación absoluta o especial** para cargo público que tenga carácter firme. La pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto a todos los empleos o cargos que tuviere, mientras que la pena principal o accesoria de inhabilitación especial, cuando hubiere adquirido firmeza la sentencia que la imponga, produce la pérdida de la condición de funcionario respecto de aquellos empleos o cargos especificados en la sentencia. De forma excepcional, en estos casos se puede conceder la rehabilitación a petición del interesado.

- **Situaciones administrativas de los funcionarios**

Según el art. 85 del TREBEP, los funcionarios de carrera se hallarán en alguna de las siguientes situaciones:

— **Servicio activo**. Quienes presten servicios en su condición de funcionarios públicos y no les corresponda quedar en otra situación.

— **Servicios especiales**. Existen multitud de supuestos en los que un funcionario es declarado en esta situación, pero todos comparten el que la persona es designada miembro de una alta institución estatal, autonómica e incluso local en ocasiones: miembros del Gobierno, de las Asambleas Legislativas, misión por periodo determinado superior a seis meses en organismos internacionales, puestos asimilados en su rango administrativo a altos cargos...

— **Servicio en otras Administraciones Públicas**. Para funcionarios que, en virtud de los procesos de transferencias o por los procedimientos de provisión de puestos de trabajo, obtengan destino en una Administración Pública distinta.

— **Excedencia**. Están reguladas las siguientes modalidades:

  • Excedencia voluntaria por interés particular. Se puede declarar de oficio (cuando no se solicite el reingreso al servicio activo en plazo proveniente de una situación distinta) o a solicitud, para lo que será preciso haber prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante los cinco años inmediatamente anteriores. Cada período de excedencia tendrá una duración no inferior a dos años continuados ni superior a un número de años equivalente a los que el funcionario acredite haber prestado en cualquiera de las Administraciones Públicas, con un máximo de quince.

  • Excedencia voluntaria por agrupación familiar. Sin el requisito de haber prestado servicios efectivos anteriores, para funcionarios cuyo cónyuge resida en otra localidad por haber obtenido y estar desempeñando un puesto de trabajo de carácter definitivo como funcionario de carrera o como laboral fijo.

  • Excedencia por cuidado de familiares. No superior a tres años.

  • Excedencia por razón de violencia de género o de violencia sexual. Sin tener que haber prestado un tiempo mínimo de servicios previos y sin que sea exigible plazo de permanencia en la misma.

  • Excedencia por razón de violencia terrorista. Mismas condiciones que la excedencia anterior.

— **Suspensión de funciones**. Se impondrá en virtud de sentencia dictada en causa criminal o en virtud de sanción disciplinaria. La suspensión firme por sanción disciplinaria no podrá exceder de seis años.